

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3012 - พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
3013/2543 โจทก์
นายสมบูรณ์ เล็กสาคร กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 65 วรรคสอง, มาตรา 66 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 8 รู้ว่าถุงปุ๋ยจำนวน 7 ถุง ภายในบรรจุเฮโรอินและได้ร่วมกันลำเลียงมาจากบ้านของ ส.ลงเรือเพื่อส่งให้กับเรือใหญ่ในน่านน้ำสากลเป็นความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 อยู่บนเรือพร้อมจะออกเดินทางสู่น่านน้ำสากลได้ทุกเมื่อ การที่จำเลยคนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่บนเรือได้แกะเชือกที่หัวเรือออก เป็นการลงมือเพื่อส่งเฮโรอินของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายแล้ว จึงมีความผิดฐานพยายามส่งเฮโรอินออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย หากจำต้องให้เรือแล่นสู่น่านน้ำสากลเสียก่อนไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พ.ร.บ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยว

กบยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 7, พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 11, 12, 62, 64, 81, ป.อ. มาตรา 80, 83, 91 ระเบียบอื่นของกลาง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และจำเลยที่ 7 ถึงที่ 9 ให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่ 6 ให้การรับสารภาพฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่ปฏิเสธในข้อหาความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งเก้ามีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง ป.อ. มาตรา 83 และมีความผิดฐานร่วมกันพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 65 (ที่ถูก 65 วรรคสอง) ประกอบด้วย ป.อ. มาตรา 80, 83 เฉพาะจำเลยที่ 6 ยังมีความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 62 วรรคหนึ่ง และ 81 อีก 2 กระทั่งให้จำคุกกระทัณฑ์ 4 เดือน ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยทั้งเก้าตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 และ 66 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก ประหารชีวิต จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 คนละหนึ่งในสาม ประกอบมาตรา 52 (1) คงจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ตลอดชีวิต สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองในส่วนจำเลยที่ 6 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ.

มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระหนละ 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน แต่เมื่อลงโทษ
จำเลยที่ 6 จำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษ 2 กระหนหลังมารวมได้อีก ธิบ
เฮโรอื่นของกลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ 8 และที่ 9 อุทธรณ์ ส่วนจำเลยที่ 6 และที่ 7 ที่ไม่อุทธรณ์
ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 8 และที่ 9 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 8
และที่ 9 ว่า จำเลยดังกล่าวได้ร่วมกับจำเลยที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ไม่อุทธรณ์ ฎีกา มี
เฮโรอื่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามส่งเฮโรอื่นออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อจำหน่ายหรือไม่? กล่าวโดยสรุปพยานโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4
และที่ 8 มีทั้งพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ที่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมา
ก่อน กับพยานวัตถุซึ่งเป็นเฮโรอื่นของกลางที่ยึดได้ในคราวเดียวกัน ทั้งคำรับ
สารภาพดังกล่าวย่อมรับฟังเป็นหลักฐานมั่นคงว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 8 รู้ว่าถู
งจำนวน 7 ถูง ภายในบรรจุเฮโรอื่นและได้ร่วมกันลำเลียงมาจากบ้านนายสังวาลย์
ลงเรือเพื่อส่งให้กับเรือใหญ่ในน่านน้ำสากล จึงเป็นความผิดในฐานมีเฮโรอื่นของกลาง
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 8 กับพวกอยู่บนเรือที่มี
อุปกรณ์ สัมภาระและเสบียงอาหารเตรียมพร้อมครบถ้วนในการออกสู่น่านน้ำสากล
นั้น จำเลยคนหนึ่งได้แกะเชือกที่หัวเรือจะออกเดินทางสู่น่านน้ำมีเป้าหมายจะนำ
เฮโรอื่นของกลางส่งให้กับเรือใหญ่ที่น่านน้ำสากล ข้อนี้จำเลยที่ 9 ฎีกาว่า สถานที่เกิด
เหตุอยู่จังหวัดเพชรบุรี การเดินเรือจะต้องออกสู่อ่าวไทยเพื่อสู่น่านน้ำสากล ลูกเรือ
เพียงแต่แกะเชือกเพื่อเตรียมพร้อมออกเรือแต่ถูกจับเสียก่อน ลูกเรืออาจจะเปลี่ยนใจ

นำสิ่งของไปส่งที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดในเขตราชอาณาจักรไทยก็ได้ หรือเมื่อออกเรือแล้วอาจพบกับพายุลงแรงไม่ออกนอกราชอาณาจักรไทยก็ได้เช่นกัน การกระทำจึงไม่เกิดความผิดสำเร็จ เป็นเพียงขั้นเตรียมการไม่เข้าขั้นพยายามกระทำความผิด เห็นว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 อยู่บนเรือพร้อมจะออกเดินทางได้ทุกเมื่อ การที่จำเลยคนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่บนเรือได้แกะเชือกที่หัวเรือออก เป็นการลงมือเพื่อส่งเฮโรอีนของกลางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายแล้ว จึงมีความผิดฐานพยายามส่งเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย หากจำต้องให้เรือแล่นสู่น่านน้ำสากลเสียก่อนไม่

พิพากษายืน.

(บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ-วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง)

ศาลอาญา - นายเฉลียว พลวิเศษ

ศาลอุทธรณ์ - นายพิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ